

行政处罚决定书

岚综执消防罚决〔2023〕1号

当事人：福建省建研工程顾问有限公司，地址：福建省福州市闽侯县高新区创业路8号万福中心3号楼16层，营业执照统一社会信用代码：913500001581563473，法定代表人：王云新。

当事人在平潭综合实验区实验幼儿园改扩建项目不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第九条的规定。以上事实，有《平潭综合实验区行政审批局关于商请提供2022年下半年建设工程消防设计审查执法检查监督检查情况处理意见的函》、询问笔录、《营业执照》（统一社会信用代码函）、询问笔录、《营业执照》、《企业资质证书》复印件、《授权委托书》、设计图、《设计修改通知便函》等相关材料为证。当事人于2023年6月8日收到我局的《行政处罚告知书》（岚综执消防罚告〔2023〕1号）后，未在规定期限内进行陈述申辩。鉴于当事人在平潭实验幼儿园改扩建项目消防设计中违反2条带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”等非强制性条文，属于《福建省住房和城乡建设系统行政处罚裁量权基准》（2022年版）消防类序号G601.59.2规定的轻微情形，根据《中华人民共和国消防法》第五十九条第二项，我局决定对当事人作出如下行政处罚：

处罚款人民币叁万元（30000元）。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内按照《福建省非税收入缴款通知书》的缴款渠道缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。如不服本决定，可在接到本决定书之日起六十日内向平潭综合实验区管委会申请复议或在六个月内向平潭县人民法院起诉。逾期不申请复议或不起诉又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

平潭综合实验区交通与建设局

2023年6月16日